

**京海市场监督管理局**  
**"全员法规通"考法测试卷**  
**(A 卷)**

姓 \_\_\_\_\_ 得 \_\_\_\_\_  
名: \_\_\_\_\_ 分:

**一、单项选择题（共 30 题，每题 2 分）**

---

- 1、《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者与消费者进行交易，应当遵循的原则是（ ）。
- A. 公平、公正、公开  
B. 自愿、平等、公平、诚实信用  
C. 自愿、等价有偿  
D. 保护弱者、诚实信用
- 2、根据《消费者权益保护法》，消费者享有自主选择商品或者服务的权利。以下不属于该权利内容的是（ ）。
- A. 自主选择提供商品或服务的经营者  
B. 自主选择商品品种或者服务方式  
C. 自主决定购买或者不购买任何一种商品  
D. 强制经营者按消费者指定价格提供商品
- 3、经营者提供的机动车、计算机等耐用商品或者装饰装修等服务，消费者自接受商品或者服务之日起（ ）内发现瑕疵，发生争议的，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。
- A. 三个月  
B. 六个月  
C. 一年  
D. 两年
- 4、经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由，但下列哪项商品除外？（ ）
- A. 服装鞋帽  
B. 鲜活易腐的  
C. 家用电器  
D. 家具建材

5、经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足（ ）元的，为（ ）元。

- A. 三百; 三百  
B. 五百; 五百  
C. 一千; 一千  
D. 两千; 两千

6、根据《消费者权益保护法》，消费者向有关行政部门投诉的，该部门应当自收到投诉之日起（ ）内，予以处理并告知消费者。

- A. 三个工作日  
B. 七个工作日  
C. 十五个工作日  
D. 三十个工作日

7、对侵害众多消费者合法权益的行为，（ ）可以向人民法院提起诉讼。

- A. 任何消费者组织
- B. 县级消费者协会
- C. 中国消费者协会以及在省、自治区、直辖市设立的消费者协会
- D. 任何被侵权的个人

8、经营者明知商品或者服务存在缺陷，仍然向消费者提供，造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的，受害人有权要求所受损失（ ）的惩罚性赔偿。

- A. 二倍以下  
B. 三倍以下  
C. 五倍以下  
D. 十倍以下

9、根据《消费者权益保护法实施条例》，经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以（ ）提请消费者注意。

- A. 隐蔽方式  
B. 显著方式  
C. 书面方式  
D. 口头方式

10、根据《消费者权益保护法实施条例》，经营者决定停业或者迁移服务场所的，应当提前（ ）在其经营场所、网站、网店首页等的醒目位置公告经营者的有效联系方式等信息。

- A. 10日  
B. 15日  
C. 30日  
D. 60日

11、经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者退回商品的运费应由谁承担？（）

- A. 经营者承担
- B. 消费者承担；经营者和消费者另有约定的，按照约定
- C. 消费者和经营者平摊
- D. 消费者协会承担

12、《消费者权益保护法》所称的消费者，其购买、使用商品或者接受服务的主要目的是（ ）。

- A. 生活消费需要  
B. 生产经营需要  
C. 投资理财需要  
D. 倒卖牟利需要

13、消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件，有权拒绝经营者的强制交易行为。这是消费者的哪项权利？（ ）

- A. 自主选择权  
B. 公平交易权  
C. 知悉真情权  
D. 依法求偿权

14、关于格式条款，下列说法正确的是（ ）。

- A. 经营者可以利用格式条款免除自身所有责任
- B. 格式条款包含加重消费者责任内容的，其内容有效
- C. 经营者不得以店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利的规定
- D. 经营者无需向消费者说明格式条款中存在利害关系的内容

15、消费者在展销会、租赁柜台购买商品或者接受服务，其合法权益受到损害的，在展销会结束或者柜台租赁期满后，消费者可以向谁要求赔偿？（）

- A. 只能向原销售者要求赔偿  
B. 只能向展销会的举办者要求赔偿  
C. 可以向展销会的举办者、柜台的出租者要求赔偿  
D. 只能自行承担损失

16、社会团体或者其他组织、个人在关系消费者生命健康商品或者服务的虚假广告或者其他虚假宣传中向消费者推荐商品或者服务，造成消费者损害的，应当承担什么责任？（）

- A. 不承担任何责任
- B. 承担补充责任
- C. 与提供该商品或者服务的经营者承担连带责任
- D. 承担全部责任

17、经营者有侮辱诽谤、搜查身体、侵犯人身自由等侵害消费者或者其他受害人人身权益的行为，造成严重精神损害的，受害人可以要求（ ）。

- A. 双倍赔偿  
B. 精神损害赔偿  
C. 三倍赔偿  
D. 惩罚性赔偿

18、有关行政部门受理投诉后，消费者和经营者同意调解的，有关行政部门应当依据职责及时调解，并在受理之日起（ ）内调解完毕。

- A. 15日  
B. 30日  
C. 60日  
D. 90日

- 19、消费者和经营者发生消费争议向市场监督管理部门投诉的，应当提供（ ）。
- A. 匿名信息即可
  - B. 真实身份信息、被投诉人、具体的投诉请求和事实依据
  - C. 仅提供具体的投诉请求
  - D. 无需提供事实依据
- 20、《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》的施行日期是（ ）。
- A. 1994年1月1日
  - B. 2013年10月25日
  - C. 2024年3月15日
  - D. 2024年7月1日
- 21、经营者发现其提供的商品存在缺陷，有危及人身、财产安全危险的，应当立即向有关行政部门报告和告知消费者，并采取停止销售、警示、召回等措施。采取召回措施的，生产或者进口商品的经营者应当承担（ ）。
- A. 消费者因商品被召回支出的必要费用
  - B. 消费者的全部精神损失
  - C. 行政处罚的罚金
  - D. 商品的全部研发成本
- 22、未经消费者同意，经营者不得向消费者发送商业性信息。消费者同意接收的，经营者应当提供明确、便捷的取消方式。消费者选择取消的，经营者应当（ ）。
- A. 在7个工作日内停止发送
  - B. 下个月起停止发送
  - C. 立即停止发送
  - D. 转由第三方平台继续发送
- 23、根据《消费者权益保护法实施条例》，经营者提供网络游戏服务的，应当针对未成年人设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能，在注册、登录等环节严格进行（ ），依法保护未成年人身心健康。
- A. 人脸识别
  - B. 用户核验
  - C. 监护人授权
  - D. 指纹录入
- 24、经营者以收取预付款方式提供商品或者服务的，出现重大经营风险，有可能影响正常提供商品或者服务时，应当（ ）。
- A. 继续加大促销力度收取预付款
  - B. 停止收取预付款
  - C. 向消费者隐瞒风险
  - D. 转让营业执照

25、经营者提供商品或者服务时收取押金的，应当事先与消费者约定退还押金的方式、程序和时限，不得对退还押金（ ）。

- A. 进行任何审核
- B. 收取手续费
- C. 设置不合理条件
- D. 要求消费者配合查验

26、消费者和经营者发生消费者权益争议的，不属于法律规定的解决途径的是（ ）。

- A. 请求消费者协会调解
- B. 向有关行政部门投诉
- C. 通过黑社会组织恐吓经营者
- D. 向人民法院提起诉讼

27、经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循（ ）的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。

- A. 合法、正当、必要
- B. 全面、细致、精准
- C. 公开、透明、安全
- D. 自愿、等价、有偿

28、根据《消费者权益保护法实施条例》，对于不适用无理由退货的商品，经营者应当以显著方式进行标注，提示消费者在购买时进行确认，不得将不适用无理由退货作为（ ）。

- A. 附带说明的选项
- B. 合同附件
- C. 消费者默认同意的选项
- D. 免责声明

29、消费者协会和其他消费者组织是依法成立的对商品和服务进行（ ）的保护消费者合法权益的社会组织。

- A. 行政处罚
- B. 司法裁决
- C. 社会监督
- D. 强制检验

30、国家机关工作人员玩忽职守或者包庇经营者侵害消费者合法权益的行为的，由其所在单位或者上级机关给予（ ）。

- A. 罚款
- B. 行政处分
- C. 民事处罚
- D. 刑事拘留

## 二、判断题（共 20 题，每题 1 分）

---

1、农民购买、使用直接用于农业生产的生产资料，不适用《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定。（ ）

2、保护消费者的合法权益是全社会的共同责任。（ ）

3、消费者在自主选择商品或者服务时，有权进行比较、鉴别和挑选。（ ）

4、宾馆、商场、餐馆、银行、机场、车站、港口、影剧院等经营场所的经营者，应当对消费者尽到安全保障义务。（ ）

- 5、消费者索要发票等购货凭证或者服务单据的，经营者可以以公司未领购发票为由拒绝提供。（）
- 6、消费者退货的商品不完好的，只要在七日内，经营者也必须无条件退款。（）
- 7、消费者协会可以从事商品经营和营利性服务，以弥补经费不足。（）
- 8、使用他人营业执照的违法经营者提供商品或者服务，损害消费者合法权益的，消费者也可以向营业执照的持有人要求赔偿。（）
- 9、网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式的，消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿。（）
- 10、经营者违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付的，应当优先缴纳罚款、罚金。（）
- 11、经营者向消费者免费提供的商品存在瑕疵但不违反法律强制性规定且不影响正常使用性能的，经营者应当在提供商品或者服务前如实告知消费者。（）
- 12、经营者可以在消费者不知情的情况下，对同一商品在同等交易条件下设置不同的价格或者收费标准。（）
- 13、直播营销平台经营者应当建立健全消费者权益保护制度，明确消费争议解决机制。（）
- 14、未经消费者确认，经营者不得拒绝无理由退货（针对法律规定以外的经确认不宜退货的商品）。（）
- 15、有关行政部门受理消费投诉后进行调解，调解过程中需要鉴定、检测的时间计算在60日内。（）
- 16、投诉、举报应当遵守法律、法规和有关规定，不得利用投诉、举报牟取不正当利益，侵害经营者的合法权益。（）
- 17、经营者收集、使用包含行踪轨迹等个人信息的，由于为了提供服务便利，可以采用一次概括授权的方式强制消费者同意。（）
- 18、消费者协会可以组织开展比较试验、消费调查、发布消费提示警示等。（）
- 19、消费者通过掉包商品骗取经营者赔偿的，适用消费者权益保护法的欺诈赔偿规定。（）
- 20、以暴力、威胁等方法阻碍有关行政部门工作人员依法执行职务的，依法追究刑事责任。（）

### 三、多项选择题（共5题，每题4分）

- 1、根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，消费者在购买、使用商品和接受服务时，享有哪些基本权利？（ ）
- A. 人身、财产安全不受损害的权利
  - B. 知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利
  - C. 自主选择商品或者服务的权利
  - D. 公平交易的权利
- 2、经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货且无需说明理由，但下列哪些商品原则上不适用此规定？（ ）
- A. 消费者定作的
  - B. 鲜活易腐的
  - C. 在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品
  - D. 交付的报纸、期刊
- 3、消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过下列哪些途径解决？（ ）
- A. 与经营者协商和解
  - B. 请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解
  - C. 向有关行政部门投诉
  - D. 向人民法院提起诉讼
- 4、根据《消费者权益保护法实施条例》，经营者以收取预付款方式提供商品或者服务的，出现重大经营风险，有可能影响按照合同约定或者交易习惯正常提供商品或者服务时，应当履行哪些义务？（ ）
- A. 停止收取预付款
  - B. 决定停业或者迁移服务场所的应当提前告知消费者
  - C. 拒绝退还任何未消费的预付款余额
  - D. 任意加价以弥补经营亏损
- 5、根据《消费者权益保护法实施条例》，经营者有欺诈行为的，消费者有权根据规定要求增加赔偿其受到的损失。但下列哪些情形不适用欺诈增加赔偿的规定？（ ）
- A. 商品或者服务的标签标识存在不影响商品质量且不会造成误导的瑕疵
  - B. 通过夹带、掉包、造假等方式骗取经营者的赔偿
  - C. 篡改商品生产日期骗取经营者赔偿或者进行敲诈勒索
  - D. 经营者故意作虚假或者引人误解的宣传误导消费者

## 参考答案与解析

### 一、单项选择题（共 30 题，每题 2 分）

1、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第四条明确规定了经营者与消费者进行交易的四项基本原则，即自愿、平等、公平、诚实信用。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第四条

引自来源：经营者与消费者进行交易，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。

2、 D

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第九条规定了自主选择权的范围，不包括强制经营者接受指定价格。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第九条

引自来源：消费者有权自主选择提供商品或者服务的经营者，自主选择商品品种或者服务方式，自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务。

3、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十三条规定了耐用商品及特定服务在六个月内的瑕疵举证责任倒置。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十三条

引自来源：消费者自接受商品或者服务之日起六个月内发现瑕疵，发生争议的，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。

4、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条明确列举了不适用无理由退货的四类商品，其中包括鲜活易腐的商品。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条

引自来源：消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由，但下列商品除外：（一）消费者定作的；（二）鲜活易腐的；

5、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条明确规定了欺诈行为的惩罚性赔偿底线为五百元。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条

引自来源：增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。



6、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十六条规定，有关行政部门处理消费者投诉的期限为七个工作日。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十六条

引自来源：消费者向有关行政部门投诉的，该部门应当自收到投诉之日起七个工作日内，予以处理并告知消费者。

7、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十七条明确了提起消费者权益保护公益诉讼的主体资格。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十七条

引自来源：对侵害众多消费者合法权益的行为，中国消费者协会以及在省、自治区、直辖市设立的消费者协会，可以向人民法院提起诉讼。

8、 A

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第二款规定，造成死亡或健康严重损害的，可要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条

引自来源：经营者明知商品或者服务存在缺陷，仍然向消费者提供，造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的，受害人有权……要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。

9、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十条规定，自动续费应当以显著方式提请消费者注意。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十条

引自来源：经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以显著方式提请消费者注意。

10、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十一条规定，经营者停业或迁移需提前30日公告。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十一条

引自来源：经营者决定停业或者迁移服务场所的，应当提前30日在其经营场所、网站、网店首页等的醒目位置公告经营者的有效联系方式等信息。

11、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条规定了无理由退货的运费承担规则，原则上由消费者承担，有约定的除外。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条

引自来源：退回商品的运费由消费者承担；经营者和消费者另有约定的，按照约定。

12、 A

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条规定，本法保护的是为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务的消费者。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条

引自来源：消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，其权益受本法保护

13、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第十条明确了消费者享有公平交易的权利及其内涵。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第十条

引自来源：消费者享有公平交易的权利。消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件

14、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十六条规定，不得以格式条款等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，否则内容无效。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十六条

引自来源：经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定

15、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条为消费者在展销会或租赁柜台期满后的维权提供了连带求偿对象。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条

引自来源：展销会结束或者柜台租赁期满后，也可以向展销会的举办者、柜台的出租者要求赔偿。

16、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十五条规定了虚假代言关系生命健康商品造成损害的连带责任。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十五条

引自来源：社会团体或者其他组织、个人在关系消费者生命健康商品或者服务的虚假广告或者其他虚假宣传中向消费者推荐商品或者服务，造成消费者损害的，应当与提供该商品或者服务的经营者承担连带责任。

17、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十一条规定了侵害人身权益造成严重精神损害时的精神损害赔偿权。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十一条

引自来源：经营者有侮辱诽谤、搜查身体、侵犯人身自由等侵害消费者或者其他受害人人身权益的行为，造成严重精神损害的，受害人可以要求精神损害赔偿。

18、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第四十六条规定了行政部门调解的时限。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第四十六条

引自来源：有关行政部门受理投诉后，消费者和经营者同意调解的，有关行政部门应当依据职责及时调解，并在受理之日起60日内调解完毕

19、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第四十六条明确了消费者投诉应当满足的基本要件。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第四十六条

引自来源：消费者和经营者发生消费争议向市场监督管理部门或者其他有关行政部门投诉的，应当提供真实身份信息，有明确的被投诉人、具体的投诉请求和事实依据。

20、 D

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》附则中规定了其正式施行的日期。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第五十三条

引自来源：本条例自2024年7月1日起施行。

21、 A

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第八条及消法第十九条规定，召回商品的经营者应当承担消费者的必要费用。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第八条

引自来源：明确告知消费者享有的相关权利，保存完整的召回记录，并承担消费者因商品被召回所支出的必要费用。

22、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十四条规定，消费者选择取消接收商业信息，经营者必须立即停止。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十四条

引自来源：消费者选择取消的，经营者应当立即停止发送商业性信息或者拨打商业性电话。

23、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十六条对网络游戏服务的未成年人保护作出了具体要求。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十六条

引自来源：在注册、登录等环节严格进行用户核验，依法保护未成年人身心健康。

24、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十二条规定，经营者出现重大经营风险应当停止收取预付款。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十二条

引自来源：经营者出现重大经营风险，有可能影响经营者按照合同约定或者交易习惯正常提供商品或者服务的，应当停止收取预付款。

25、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十条规定，经营者不得对退还押金设置不合理条件。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十条

引自来源：经营者提供商品或者服务时收取押金的，应当事先与消费者约定退还押金的方式、程序和时限，不得对退还押金设置不合理条件。

26、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十九条明确列举了五种合法的争议解决途径，不包括非法手段。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十九条

引自来源：（一）与经营者协商和解；（二）请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解；（三）向有关行政部门投诉；（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；（五）向人民法院提起诉讼。

27、 A

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十九条规定了经营者收集使用个人信息的三大原则：合法、正当、必要。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十九条

引自来源：经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则

28、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十九条规定了不得将不适用无理由退货设置为默认同意。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十九条

引自来源：经营者应当以显著方式对不适用无理由退货的商品进行标注，提示消费者在购买时进行确认，不得将不适用无理由退货作为消费者默认同意的选项。

29、 C

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十六条明确定位了消费者协会等组织的性质和职能是社会监督。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十六条

引自来源：消费者协会和其他消费者组织是依法成立的对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会组织。

30、 B

【解析】答案解析：《中华人民共和国消费者权益保护法》第六十一条规定了国家机关工作人员失职包庇的法律责任。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第六十一条

引自来源：国家机关工作人员玩忽职守或者包庇经营者侵害消费者合法权益的行为的，由其所在单位或者上级机关给予行政处分

## 二、判断题（共 20 题，每题 1 分）

1、 ×

【解析】答案解析：消法第六十二条明确规定，农民购买、使用直接用于农业生产的生产资料，参照本法执行。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第六十二条

引自来源：农民购买、使用直接用于农业生产的生产资料，参照本法执行。

2、 ✓

【解析】答案解析：这是《消费者权益保护法》的总则基本条款，强调消保工作的社会共同责任。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第六条

引自来源：保护消费者的合法权益是全社会的共同责任。

3、 ✓

【解析】答案解析：自主选择权不仅包括决定是否购买，也包括在挑选过程中的比较和鉴别。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第九条

引自来源：消费者在自主选择商品或者服务时，有权进行比较、鉴别和挑选。

4、 ✓

【解析】答案解析：消法明确规定了经营场所的安全保障义务，这是保障消费者人身财产安全的重要条款。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第十八条

引自来源：宾馆、商场、餐馆、银行、机场、车站、港口、影剧院等经营场所的经营者，应当对消费者尽到安全保障义务。

5、 ×

【解析】答案解析：出具发票等购货凭证是经营者的法定义务，消费者索要时必须出具，不能以任何理由拒绝。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条

引自来源：消费者索要发票等购货凭证或者服务单据的，经营者必须出具。

6、 ×

【解析】答案解析：七日无理由退货的前提条件之一是“退货的商品应当完好”。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条

引自来源：消费者退货的商品应当完好。

7、 ×

【解析】答案解析：消费者协会等消费者组织具有公益性质，法律严禁其从事商品经营和营利性服务。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十八条

引自来源：消费者组织不得从事商品经营和营利性服务，不得以收取费用或者其他牟取利益的方式向消费者推荐商品和服务。

8、 ✓

【解析】答案解析：法律规定了出借营业执照情况下的连带赔偿责任，以保护消费者维权。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十二条

引自来源：使用他人营业执照的违法经营者提供商品或者服务，损害消费者合法权益的，消费者可以向其要求赔偿，也可以向营业执照的持有人要求赔偿。

9、 ✓



【解析】答案解析：这是关于网络交易平台先行赔付责任的明确规定。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十四条

引自来源：网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式的，消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿

10、×

【解析】答案解析：在民事赔偿与行政、刑事罚金竞合且财产不足时，消法确立了民事赔偿优先的原则。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十八条

引自来源：其财产不足以同时支付的，先承担民事赔偿责任。

11、✓

【解析】答案解析：《实施条例》第七条明确了免费提供商品或服务的经营者安全保障及瑕疵告知义务。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第七条

引自来源：免费提供的商品或者服务存在瑕疵但不违反法律强制性规定且不影响正常使用性能的，经营者应当在提供商品或者服务前如实告知消费者。

12、×

【解析】答案解析：《实施条例》禁止此类“大数据杀熟”等不公平定价行为。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第九条

引自来源：经营者不得在消费者不知情的情况下，对同一商品或者服务在同等交易条件下设置不同的价格或者收费标准。

13、✓

【解析】答案解析：《实施条例》对直播营销平台经营者提出了保护消费者权益的具体要求。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十四条

引自来源：直播营销平台经营者应当建立健全消费者权益保护制度，明确消费争议解决机制。

14、✓

【解析】答案解析：《实施条例》规定不适用无理由退货的商品需经消费者在购买时确认，未经确认不得以此拒绝。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十九条

引自来源：未经消费者确认，经营者不得拒绝无理由退货。

15、×

【解析】答案解析：《实施条例》第四十六条明确指出，鉴定、检测时间不计入60日的调解期限内。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第四十六条

引自来源：调解过程中需要鉴定、检测的，鉴定、检测时间不计算在60日内。

16、✓

【解析】答案解析：《实施条例》在畅通投诉渠道的同时，也规范了投诉举报行为，防止滥用权利扰乱市场。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十七条

引自来源：不得利用投诉、举报牟取不正当利益，侵害经营者的合法权益，扰乱市场经济秩序。

17、×

【解析】答案解析：《实施条例》禁止过度收集和概括授权、默认授权。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十三条

引自来源：不得采用一次概括授权、默认授权等方式，强制或者变相强制消费者同意收集、使用与经营活动无直接关系的个人信息。

18、✓

【解析】答案解析：这属于消费者协会反映商品服务状况、履行社会监督职责的具体方式。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第三十八条

引自来源：消费者协会可以组织开展比较试验、消费调查、消费评议、投诉信息公示、对投诉商品提请鉴定、发布消费提示警示等

19、×

【解析】答案解析：《实施条例》明确掉包、造假骗赔不适用消法第五十五条第一款，应依治安管理处罚法处理甚至追究刑责。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第四十九条

引自来源：通过夹带、掉包、造假、篡改商品生产日期、捏造事实等方式骗取经营者的赔偿……不适用消费者权益保护法第五十五条第一款的规定

20、✓

【解析】答案解析：《消费者权益保护法》规定了阻碍行政人员依法执行职务的法律责任。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第六十条

引自来源：以暴力、威胁等方法阻碍有关行政部门工作人员依法执行职务的，依法追究刑事责任

### 三、多项选择题（共5题，每题4分）

1、ABCD



【解析】答案解析：消法第七条至第十条分别规定了消费者的安全保障权、知情权、自主选择权和公平交易权。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第七、八、九、十条

引自来源：享有人身、财产安全不受损害的权利……享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利……享有自主选择商品或者服务的权利……享有公平交易的权利。

## 2、ABCD

【解析】答案解析：消法第二十五条明确列举了四类不适用七日无理由退货的商品类别。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条

引自来源：（一）消费者定作的；（二）鲜活易腐的；（三）在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品；（四）交付的报纸、期刊。

## 3、ABCD

【解析】答案解析：消法第三十九条列举了五项争议解决途径，选项囊括了协商、调解、投诉和诉讼四种方式。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十九条

引自来源：（一）与经营者协商和解；（二）请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解；（三）向有关行政部门投诉；……（五）向人民法院提起诉讼。

## 4、AB

【解析】答案解析：《实施条例》第二十二条规定出现重大风险应当停止收费，停业迁移应提前告知；且不得任意加价，消费者有权要求退款，故C、D错误。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十二条

引自来源：应当停止收取预付款。经营者决定停业或者迁移服务场所的，应当提前告知消费者……不得任意加价。

## 5、ABC

【解析】答案解析：《实施条例》第四十九条规定了两种例外/排斥情形：一是无实质影响的标签瑕疵，二是消费者的恶意骗赔敲诈行为。D项属于典型的经营者的欺诈行为，适用赔偿。

【法条依据】《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第四十九条

引自来源：但是，商品或者服务的标签标识、说明书、宣传材料等存在不影响商品或者服务质量且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。通过夹带、掉包、造假、篡改商品生产日期、捏造事实等方式骗取经营者的赔偿或者对经营者进行敲诈勒索的，不适用消费者权益保护法第五十五条第一款的规定